

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0875144-52.2020.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA — 8ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA CAPITAL

APELANTES: ROBERTA CARIPUNA DE VILHENA, KEILA DE SOUZA LIMA, EDEVALDO COSTA MACHADO, ODICEIA DA SILVA AFONSO, ELOANE CORREA DE SOUSA E RAFAEL SANTANA TRINDADE

APELADA: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ — COSANPA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. OCUPAÇÃO COLETIVA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO MULTITUDINÁRIO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO POR EDITAL DOS OCUPANTES NÃO IDENTIFICADOS. VIOLAÇÃO AO ART. 554, §1º, DO CPC. NULIDADE ABSOLUTA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de reintegração de posse ajuizada por companhia estadual de saneamento em face de ocupantes não identificados, julgou procedente o pedido para determinar a reintegração da autora na posse de imóvel situado em área integrante de parque ambiental, com retirada integral da ocupação, perda das benfeitorias sem indenização e condenação dos réus ao pagamento de custas e honorários. Os apelantes suscitam, preliminarmente, nulidade processual por ausência de citação por edital dos ocupantes não identificados e por falta de intimação prévia do Ministério Público e da Defensoria Pública antes da concessão da liminar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a ausência de citação por edital dos ocupantes não identificados, em ação possessória proposta contra número indeterminado de pessoas, acarreta nulidade absoluta do processo, nos termos do art. 554, §1º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 554, §1º, do CPC impõe, nas ações possessórias com grande número de réus, a realização de citação pessoal dos ocupantes encontrados no local e de citação por edital dos demais, bem como a intimação do Ministério Público e, havendo hipossuficiência, da Defensoria Pública.

4. A ação foi proposta contra ocupantes não identificados, em número aproximado de vinte pessoas, configurando litisconsórcio passivo multitudinário com réus incertos e indeterminados.

5. O juízo de origem determinou apenas a citação pessoal dos ocupantes localizados, sem ordenar a citação por edital dos demais não encontrados, em

desacordo com a exigência legal.

6. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, nas ações possessórias ajuizadas contra número indeterminado de invasores, é obrigatória a citação por edital dos réus incertos, sendo a sua ausência causa de nulidade de todos os atos processuais, por violação ao devido processo legal, à ampla defesa e ao princípio da publicidade (REsp nº 1.314.615/SP; REsp nº 1.996.087/SP).

7. A inobservância do procedimento previsto no art. 554, §§1º e 3º, do CPC impede a formação válida da relação processual em relação aos ocupantes não citados, impondo a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para renovação dos atos processuais.

8. Reconhecida a nulidade absoluta do processo, resta prejudicada a análise das demais questões suscitadas no recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. Nas ações possessórias propostas contra número indeterminado de ocupantes, é obrigatória a citação pessoal dos encontrados e a citação por edital dos demais, nos termos do art. 554, §1º, do CPC. 2. A ausência de citação por edital dos réus incertos em litisconsórcio passivo multitudinário acarreta nulidade absoluta de todos os atos processuais, por violação ao devido processo legal, à ampla defesa e ao princípio da publicidade.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 554, §§1º e 3º; 926, §1º; 932, IV e V, “a”.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.314.615/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 09.05.2017, DJe 12.06.2017; STJ, REsp nº 1.996.087/SP, 3ª Turma, j. 24.05.2022, DJe 30.05.2022.

DECISÃO MONOCRÁTICA

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por ROBERTA CARIPUNA DE VILHENA, KEILA DE SOUZA LIMA, EDEVALDO COSTA MACHADO, ODICEIA DA SILVA AFONSO, ELOANE CORREA DE SOUSA e RAFAEL SANTANA TRINDADE contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Cível e Empresarial da Capital, Dr. Marco Antonio Lobo Castelo Branco, nos autos da ação de reintegração de posse ajuizada pela COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ — COSANPA, que julgou procedente o pedido para determinar a reintegração da autora na posse do imóvel situado à Rua Rouxinol com a Rua Sol Nascente, Bairro Castanheira, área integrante do Parque Ambiental do Utinga, em Belém/PA.

BREVE RETROSPECTO

A ação de reintegração de posse foi ajuizada em outubro de 2020 pela COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ em face de OCUPANTES NÃO IDENTIFICADOS, com a concessão de liminar de reintegração em janeiro de 2021, determinando apenas a citação pessoal dos ocupantes, sem que tenha sido determinada citação por edital dos demais ocupantes não identificados, tampouco a intimação prévia do Ministério Público ou da Defensoria Pública, antes da concessão da medida.

Durante a pandemia de Covid-19, a execução da liminar foi suspensa a pedido dos ocupantes, permanecendo paralisada até 2024. Com a retomada do feito, a Defensoria Pública ingressou nos autos em novembro de 2024 na condição de custos vulnerabilis, apontando irregularidades processuais. Realizada audiência de conciliação, os moradores não foram ouvidos.

O Ministério Público manifestou-se pela procedência do pedido, após o que sobreveio a sentença ora recorrida, prolatada em 17 de julho de 2025.

Transcrevo o dispositivo da **SENTENÇA** objurgada (id. 29813635):

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pela COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ – COSANPA para:

Determinar a REINTEGRAÇÃO da Autora na posse do imóvel situado à Rua Rouxinol com a Rua Sol Nascente, Bairro Castanheira, área integrante do Parque Ambiental do Utinga, devendo ser retirada integralmente a ocupação irregular;

Determinar que os ocupantes, identificados ou não, se abstenham de promover nova ocupação ou qualquer ato de turbação ou esbulho.

Declarar a perda das construções e benfeitorias erigidas pelos ocupantes no imóvel, sem direito a qualquer indenização;

Condenar os ocupantes ao pagamento das despesas que a Autora tiver com a reintegração de posse e eventual dano causado ao imóvel, a ser apurado em liquidação de sentença;

Determinar que, antes da execução da ordem de desocupação, os ocupantes sejam cadastrados em programas sociais de habitação ou auxílio-moradia, em articulação com os órgãos públicos competentes, de modo a assegurar proteção à dignidade da pessoa humana;

Condenar os réus ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observada a natureza fiscal da quantia atribuída.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Belém, 17 de julho de 2025

MARCO ANTONIO LOBO CASTELO BRANCO

Juiz de Direito da 8ª Vara Cível e Empresarial da Capital

Inconformados, OS APELANTES, representados pela Defensoria Pública, interpuseram RECURSO DE APELAÇÃO, alegando:

Preliminarmente, nulidade processual pela ausência de citação por edital e de intimação do Ministério Público e da Defensoria Pública antes da concessão da liminar.

No mérito, sustentam:

- inadequação da via eleita por ausência de comprovação de posse anterior;
- abandono do imóvel pela COSANPA desde 2002;
- descumprimento da ADPF 828 do STF quanto ao encaminhamento dos autos à Comissão de Soluções Fundiárias;
- erro material na localização do imóvel descrita na sentença;
- deficiência de fundamentação;
- consolidação da ocupação com urbanização da área e cumprimento da função social;
- impossibilidade de arcar com as verbas sucumbenciais;
- necessidade de desapropriação por interesse social.

Pedidos finais:

- reconhecimento da nulidade processual;
- reforma da sentença;
- suspensão da reintegração de posse;
- encaminhamento dos autos à Comissão de Soluções Fundiárias

A apelada NÃO apresentou contrarrazões.

É o relatório.

DECIDO

Início a presente manifestação analisando a possibilidade do julgamento do recurso em decisão monocrática.

Com efeito, de acordo com o artigo 932, inciso IV e V alíneas “a”, do CPC o relator do processo está autorizado em demandas repetitivas apreciar o mérito recursal, em decisão monocrática, referida previsão está disciplinada no art. 133, do Regimento Interno desta Corte, que visa dar cumprimento ao comando legal imposto no art. 926, §1º, do CPC. Vejamos:

Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.

§ 1º Na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regimento interno, os tribunais editarão enunciados de súmula correspondentes a sua jurisprudência dominante.

Gize-se, ainda, que tais decisões têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar mais efetividade ao princípio da celeridade e economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Assim, plenamente cabível o julgamento do recurso por meio de decisão monocrática, porque há autorização para tanto no sistema processual civil vigente.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO POR EDITAL — CERCEAMENTO DE DEFESA

Assiste razão aos apelantes na arguição de nulidade processual por ausência de citação por edital dos ocupantes não identificados.

Dispõe o art. 554, §1º, do CPC que:

"No caso de ação possessória em que figure no polo passivo grande número de pessoas, serão feitas a citação pessoal dos ocupantes que forem encontrados no local e a citação por edital dos demais, também se intimando o Ministério Público e, se envolver pessoas em situação de hipossuficiência econômica, a Defensoria Pública."

No caso dos autos, a ação foi ajuizada pela COSANPA contra ocupantes não identificados em número aproximado de 20 pessoas, configurando hipótese típica de litisconsórcio passivo multitudinário com réus incertos e indeterminados.

A decisão liminar de janeiro de 2021 determinou apenas a citação pessoal dos ocupantes por AR (id. 29813592, 29813594, 29813596; 29813598, 29813600, 29813602, 29813604, 29813606; 29813608) sem qualquer determinação de citação por edital dos demais não encontrados, conforme exigido pelo referido dispositivo legal.

O Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência pacífica sobre a matéria, que ora se transcreve integralmente:

"RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INVASÃO COLETIVA DE IMÓVEL POR NÚMERO INDETERMINADO DE PESSOAS. CITAÇÃO POR EDITAL DOS INVASORES NÃO ENCONTRADOS PELO OFICIAL DE JUSTIÇA. NECESSIDADE. LITISCONSÓRCIO PASSIVO MULTITUDINÁRIO FORMADO POR RÉUS INCERTOS. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO FICTA. NULIDADE DO FEITO. 1. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que a ausência de intimação do Ministério Público não enseja, por si só, a decretação de nulidade do julgado, salvo a ocorrência de efetivo prejuízo demonstrado nos autos. 2. Nas ações possessórias voltadas contra número indeterminado de invasores de imóvel, faz-se obrigatória a citação por edital dos réus incertos. 3. O CPC/2015, visando adequar a proteção possessória a tal realidade, tendo em conta os interesses público e social inerentes a esse tipo de conflito coletivo, sistematizou a forma de integralização da relação jurídica, com o fito de dar a mais ampla publicidade ao feito, permitindo que o magistrado se valha de qualquer meio para esse fim. 4. O novo regramento autoriza a propositura de ação em face de diversas pessoas indistintamente, sem que se identifique especificamente cada um dos invasores (os demandados devem ser determináveis e não obrigatoriamente determinados), bastando a indicação do local da ocupação para permitir que o oficial de justiça efetue a citação daqueles que forem lá encontrados (citação pessoal), devendo os demais serem citados presumidamente (citação por edital). 5. Na hipótese, deve ser reconhecida a nulidade de todos os atos do processo, em razão da falta de citação por edital dos ocupantes não identificados. 6. Recurso especial provido." (STJ — REsp nº 1.314.615/SP. Rel. Min. Luis Felipe Salomão. T4 — Quarta Turma. Julgado em 09/05/2017. DJe 12/06/2017).

"RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. OCUPAÇÃO COLETIVA DE IMÓVEL POR GRANDE NÚMERO DE PESSOAS. LITISCONSÓRCIO PASSIVO MULTITUDINÁRIO. CITAÇÃO PESSOAL DOS OCUPANTES QUE SE ENCONTRAREM NO LOCAL. CITAÇÃO DOS DEMAIS POR EDITAL. RÉUS DESCONHECIDOS E INCERTOS. ART. 554, §1º, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. 1. Recurso especial interposto em 2/8/2020 e concluso ao gabinete em 17/2/2022. 2. O propósito recursal consiste em dizer se: a) houve

negativa de prestação jurisdicional; e b) nas ações possessórias ajuizadas contra número indeterminado de pessoas se faz obrigatória, sob pena de nulidade, além da citação pessoal dos ocupantes que forem encontrados no imóvel, a citação por edital dos demais ocupantes não encontrados, nos termos do art. 554, §1º, do Código de Processo Civil. 3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 1.022 do CPC/15. 4. Nas ações possessórias ajuizadas contra número indeterminado de pessoas, formando um litisconsórcio multitudinário, faz-se obrigatória a observação do art. 554, §1º, o qual dispõe que 'no caso de ação possessória em que figure no polo passivo grande número de pessoas, serão feitas a citação pessoal dos ocupantes que forem encontrados no local e a citação por edital dos demais'. 5. O novel diploma processual civil determina que seja dada ampla publicidade acerca da existência da ação possessória, podendo se utilizar de anúncios em jornais, rádios locais, cartazes na região, dentre outros meios que alcancem a mesma eficácia, para garantir o conhecimento do feito pelos ocupantes do imóvel. Inteligência do art. 554, §3º, do Código de Processo Civil. 6. A desobediência do procedimento previsto no art. 554, §§1º e 3º, acarreta a nulidade de todos os atos do processo por violação ao princípio do devido processo legal, ao princípio da publicidade e da ampla defesa. 7. Na hipótese, ao não ser realizada a citação por edital dos demais ocupantes do imóvel não presentes quando da citação pessoal, deve ser reconhecida a nulidade de todos os atos do processo. 8. Recurso especial provido." (STJ — REsp nº 1.996.087/SP. T3 — Terceira Turma. Julgado em 24/05/2022. DJe 30/05/2022).

Deste modo, impõe-se a revisão desse entendimento à luz da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que não admite temperamentos: a ausência de citação por edital em ação possessória coletiva com réus incertos e indeterminados acarreta a nulidade absoluta de todos os atos processuais, independentemente da participação de alguns dos ocupantes identificados, porquanto os demais, não citados ficta e presumidamente, permanecem excluídos da relação jurídica processual, em flagrante violação ao devido processo legal, à ampla defesa e ao princípio da publicidade.

No caso concreto, a ação foi proposta contra "multidão de ocupantes não identificados", sendo os ora apelantes apenas seis dos ocupantes identificados.

A totalidade dos demais ocupantes não foi alcançada pela citação, eis que nunca se determinou a citação por edital, conforme expressamente exige o art. 554, §1º, do CPC.

Deste modo, determino o retorno dos autos ao juízo de origem para renovação dos atos processuais com estrita observância do rito previsto no art. 554, §§1º e 3º, do CPC, procedendo-se à citação por edital dos demais ocupantes, bem como à prévia intimação do Ministério Público e da Defensoria Pública.

Acolhida a preliminar de nulidade do processo, ficam prejudicados o exame do mérito recursal e a análise dos demais pedidos formulados pelos apelantes, em razão da anulação da sentença.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO AO RECURSO para anular a sentença por ausência de citação por edital dos ocupantes não identificados, , determinando o retorno dos autos à origem para renovação do procedimento com estrita observância das formalidades legais, julgando PREJUDICADOS os demais pedidos recursais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

DESEMBARGADORA